COMMISSION EUROPÉENNE
DG Concurrence

Cas M.10433 – VIVENDI / LAGARDERE

Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi.

RÈGLEMENT (CE) n° 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Décision sur la mise en œuvre des engagements – Approbation du repreneur
date: 08.11.2023

EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 8.11.2023
C(2023) 7689 final

VERSION PUBLIQUE

Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées conformément à l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale.

Vivendi S.E.
42, avenue de Friedland
75008 Paris
France

Madame, Monsieur,

Objet : Affaire M.10433 – VIVENDI / LAGARDERE
Décision d'agrément du Groupe Figaro en qualité de repreneur de l'Activité Cédée Presse suite à votre lettre du 31 juillet 2023 et l'Avis Motivé du Mandataire du 27 octobre 2023

1. FAITS ET PROCÉDURE

(1) Par la décision du 9 juin 2023 (la « Décision »), adoptée en application combinée des articles 2, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises[1] (le « règlement sur les concentrations ») et de l'article 57 de l'accord EEE, la Commission européenne (la « Commission ») a autorisé Vivendi S.E. (« Vivendi » ou la « Partie Notifiante ») à acquérir le contrôle exclusif de Lagardère S.A. (« Lagardère ») (ensemble, « les Parties ») par voie d'offre publique d'achat (« l'Opération »), sous réserve du respect de conditions et charges annexées à la Décision (les « Engagements »).

(2) Aux termes des Engagements, la Partie Notifiante s'est notamment engagée à céder (i) les activités de Vivendi dans le secteur de l'édition (« Engagements Edition »), à savoir Editis (l'« Activité Cédée Edition ») et (ii) une partie des activités de Vivendi dans le secteur de la presse magazine (« Engagements Presse »), à savoir

[1] J.O. L 24, p. 1, tel que modifié.

le magazine Gala, (l'« Activité Cédée Presse »). Les Engagements prévoient que l'Activité Cédée Edition et l'Activité Cédée Presse pourront être cédées à deux acquéreurs distincts, qui devront alors chacun être approuvés par la Commission selon les critères définis dans les Engagements. La présente décision a trait à l'approbation d'un acquéreur pour la seule Activité Cédée Presse (l'« Acquéreur »), l'approbation de l'acquéreur de l'Activité Cédée Edition faisant l'objet d'une décision distincte[2].

(3) Les Engagements Presse consistent en la cession par Vivendi des actifs nécessaires à l'exploitation du titre de presse Gala, actuellement détenus par Prisma Media S.A.S. (« Prisma Media », filiale détenue à 100% par Vivendi), par un acquéreur agréé par la Commission. L'Activité Cédée Presse comprend notamment (i) tous les actifs corporels et incorporels composant l'Activité Cédée Presse y compris les droits de propriété intellectuelle, (ii) l'ensemble des licences, permis et autorisations délivrés par des organismes relatifs à l'Activité Cédée Presse, (iii) l'ensemble des contrats, engagements, commandes de clients au profit de l'Activité Cédée Presse, l'ensemble des fichiers de clients, de crédits et autres, et (iv) le personnel de Prisma Media affecté à l'exploitation de l'Activité Cédée Presse.

(4) Par courrier daté du 31 juillet 2023 (la « Proposition Motivée »), la Partie Notifiante a demandé l'agrément de la Commission pour le rachat de l'Activité Cédée Presse par le Groupe Figaro, société par actions simplifiées détenue par le Groupe Industriel Marcel Dassault. Cette demande se fonde sur une promesse d'achat, sous réserve de conditions suspensives, signée par Vivendi et le Groupe Figaro le 26 juillet 2023 et au titre de laquelle Vivendi cédera au Groupe Figaro l'Activité Cédée Presse. Ces conditions suspensives correspondent à […]. L'Acte de Cession de Fonds de Commerce entre Prisma Média, le Groupe Figaro et Figaro Publications, a été signé et exécuté le […][3].

(5) Le 27 octobre 2023, Evelyn Partners, le mandataire chargé du contrôle du respect par Vivendi des conditions et charges liées aux Engagements Presse (le « Mandataire ») a soumis un avis motivé sur le caractère approprié du Groupe Figaro en tant qu'Acquéreur de l'Activité Cédée Presse (l'« Avis Motivé »). Au terme de son analyse, le Mandataire estime que la reprise par le Groupe Figaro de l'Activité Cédée Presse remplit l'ensemble des critères définis au paragraphe 22 des Engagements Presse et est conforme aux conditions et charges annexées à la Décision.

---

2 L'approbation de l'acquéreur approprié de l'Activité Cédée Edition a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne du 31 octobre 2023. En outre, l'acquisition de l'Activité Cédée Edition (à savoir, Editis) par l'acquéreur proposé par Vivendi (à savoir, Czech Media Invest) a fait l'objet d'une notification auprès des services de la Commission européenne qui l'a approuvée dans une décision du 30 octobre 2023 dans l'affaire M.11153 – *CMI/Editis*.

3 Voir Annexe 6.1. Les Parties ont attendu la fin du processus d'information/consultation des instances représentatives du personnel compétentes au sein de Prisma Media avant de finaliser l'Acte de Cession de Fonds de Commerce. Après l'achèvement de ce processus le 29 septembre 2023, Prisma Media a exercé la promesse d'achat du Groupe Figaro le 6 octobre 2023. Le projet initial de l'Acte de Cession de Fonds de Commerce était annexé à la Promesse d'Achat.

2. ÉVALUATION DE LA PROPOSITION

2.1. Description de l'Acquéreur proposé

2.1.1. Sur les caractéristiques de l'Acquéreur

(6) Afin d'approuver le Groupe Figaro en tant qu'Acquéreur, la Commission doit vérifier que celui-ci remplit les critères suivants, qui sont énoncés au paragraphe 22 des Engagement Presse[4] :

(a) Il doit être indépendant et sans lien avec les Parties ni avec les entreprises qui leur sont liées (appréciation au regard de la situation à l'issue de la cession), en ce compris le Groupe Bolloré ;

(b) Il doit posséder les ressources financières, les compétences confirmées, la capacité et la motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de l'Activité Cédée Presse à concurrencer activement les Parties et d'autres concurrents ;

(c) L'acquisition de l'Activité Cédée Presse par l'Acquéreur ne doit ni être susceptible, à la lumière des informations dont dispose la Commission, de donner lieu à des problèmes de concurrence à première vue, ni entraîner de risque de retard dans la mise en œuvre des Engagements Presse. En particulier, la Commission doit pouvoir raisonnablement attendre de l'Acquéreur qu'il obtienne auprès des autorités réglementaires compétentes tous les agréments nécessaires à l'acquisition de l'Activité Cédée Presse ;

(d) Il doit être un acteur de la presse papier et digitale, ou de la presse papier ;

(e) Il doit justifier d'une bonne connaissance des spécificités du marché français et de sa capacité à opérer sur ce marché.

2.1.2. Sur l'Acquéreur proposé par la Partie Notifiante

(7) Le Groupe Figaro, l'un des principaux groupes de médias français, est une société par actions simplifiées au capital de 41 860 475 euros, détenue par le Groupe Industriel Marcel Dassault (« GIMD »)[5]. […][6].

(8) Sur le marché de la presse, le Groupe Figaro édite de nombreux titres, généralistes et spécialisés (le quotidien Le Figaro, les magazines hebdomadaires Le Figaro Magazine et Madame Figaro, TV Magazine, Le Particulier). Le Groupe Figaro est également actif sur le marché du numérique au travers de nombreux sites internet (LeFigaro.fr, Linternaute.com, commentcamarche.net, journaldesfemmes.com, journaldunet.com, droit-finances.net, phonandroid.com, *etc*.) qui totalisent une audience de plus de 35 millions de visiteurs uniques mensuels en France[7], ce qui en fait un des principaux acteurs dans le secteur de la presse digitale française.

---

4 Correspondant aux critères énoncés à la Section 1.5 de la Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission.

5 Le Groupe Figaro est exclusivement détenu par le Groupe Dassault Médias (100 %), lui-même détenu par le Groupe Industriel Marcel Dassault (94.83 %), Dassault Belgique Aviation (4.91 %) et Sitam SA (0.25 %).

6 Annexe 3.3 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

7 Ce chiffre a été mesuré sur trois écrans.

(9) Au-delà des activités presse, le Groupe Figaro poursuit une stratégie de diversification dans le domaine des petites annonces à travers sa filiale Figaro Classifieds, présente sur les marchés de l'emploi (cadremploi, Figaro Emploi, *etc*.), de l'éducation (Figaro Etudiant) et de l'immobilier (immobilier.lefigaro.fr, Propriétés le Figaro, *etc*.) et développant le e-commerce, les e-services et le voyage (prévisions météorologiques, ticketing spectacles et organisation de voyage sur mesure).

(10) [Stratégie commerciale du Groupe Figaro].

(11) Les activités média du Groupe Figaro sont soutenues par la régie Figaro Médias qui constitue l'une des principales régies publicitaires pluri-médias en France. Elle dispose d'un pôle d'expertise important portant sur le digital, notamment dans les domaines des données et des services marketing.

(12) GIMD, actionnaire de référence, développe via le Groupe Figaro, [stratégie commerciale du Groupe Figaro].

2.2. Indépendance et absence de liens avec les Parties

(13) En conformité avec le paragraphe 22, point a, des Engagements Presse, le Groupe Figaro doit être, à l'issue de la cession, indépendant et sans lien avec les Parties ni avec les entreprises qui leur sont liées, en ce compris le Groupe Bolloré.

(14) Dans sa Proposition Motivée, la Partie Notifiante indique considérer que le Groupe Figaro est totalement indépendant des Parties et des entreprises qui leur sont liées, en ce compris le Groupe Bolloré, avec lesquelles il n'a aucun lien significatif, et qu'il maintiendra cette indépendance au terme de la cession de l'Activité Cédée Presse[8]. Dans son Avis Motivé, le Mandataire conclut dans le même sens. La Commission partage la position de la Partie Notifiante et du Mandataire pour les raisons suivantes.

(15) Premièrement, le Groupe Figaro ne dispose d'aucune participation dans Vivendi, dans Lagardère ou dans leurs entreprises liées respectives, en ce compris le groupe Bolloré[9]. De même, ni Vivendi, ni Lagardère ou leurs entreprises liées respectives, n'ont d'intérêt dans le Groupe Figaro.

(16) Les éléments suivants confirment en outre l'indépendance du Groupe Figaro vis-à-vis des Parties :

(a) Une déclaration d'indépendance signée par […] au nom de Vivendi, reçue par le Mandataire le 11 août 2023[10].

(b) Une déclaration d'indépendance signée par […] au nom de Lagardère, reçue par le Mandataire le 29 août 2023[11].

(c) Une déclaration d'indépendance signée par […] au nom du Groupe Figaro, reçue par le Mandataire le 12 août 2023[12].

---

8 Voir le paragraphe 2.2.1 de la Proposition Motivée de la Partie Notifiante du 31 juillet 2023.

9 Voir paragraphe 2.2.1 de la Proposition Motivée de la Partie Notifiante du 31 juillet 2023. Voir aussi paragraphes 4.3.1-4.3.3 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

10 Annexe 4.1 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

11 Annexe 4.2 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

12 Annexe 4.3 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

(17) Deuxièmement, la régie publicitaire du Groupe Figaro, Figaro Médias (filiale détenue à 100% par le Groupe Figaro), et Prisma Media (filiale de Vivendi) détiennent toutes les deux des parts dans la société Media Square. […][13]. […][14].

(18) Troisièmement, l'un des membres du conseil de surveillance du GIMD, M. Laurent Dassault, est également membre du conseil de surveillance de Vivendi et du comité d'audit du conseil de surveillance de Vivendi. Selon la Partie Notifiante, cela ne remet pas en cause l'indépendance du Groupe Figaro puisque, dans la mesure où ces deux organes détiennent un rôle limité et où M. Laurent Dassault n'est administrateur ni de Dassault Médias ni du Groupe Figaro[15], le mandat de M. Laurent Dassault n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance juridique et commerciale du Groupe Figaro vis-à-vis de Vivendi. L'Avis Motivé du Mandataire corrobore les arguments de la Partie Notifiante[16] et ajoute les éléments suivants :

(a) En application du code de commerce français, le conseil de surveillance d'une entreprise, et *a fortiori* ceux de Vivendi et de GIMD, n'est pas autorisé à interférer ou à exercer un quelconque pouvoir dans la gestion de l'entreprise[17],

(b) M. Laurent Dassault a été nommé au conseil de surveillance au titre de membre indépendant[18], et

(c) Aucune situation de conflit d'intérêt n'a été identifiée au sein du conseil de surveillance de Vivendi[19].

(19) Quatrièmement, en ce qui concerne les liens commerciaux entre le Groupe Figaro et Vivendi/Bolloré, le groupe Canal+, filiale de Vivendi, a un accord de distribution avec Météo consult, une filiale du Groupe Figaro, pour la diffusion de « La Chaîne Météo ». Dans le cadre de cet accord, [conditions commerciales][20]. Dans son Avis Motivé, le Mandataire indique que ce contrat ne génère pas une situation dans laquelle Vivendi serait capable d'influencer le Groupe Figaro, car (i) ce contrat ne représente qu'une très faible part du chiffre d'affaires du Groupe Figaro, (ii) il a été négocié et conclu dans des conditions commerciales normales et (iii) il n'est pas exclusif[21]. Le Groupe Figaro n'est dès lors pas dans une situation de dépendance vis-à-vis de Vivendi.

---

13 […]. Voir paragraphes 4.4.3-4.4.6 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

14 Voir le paragraphes 4.4.1-4.4.6 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

15 Voir paragraphe 2.2.1 de la Proposition Motivée de la Partie Notifiante du 31 juillet 2023.

16 Voir paragraphes 4.4.7-4.4.17 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

17 Article L. 225-68 du code de commerce. Voir paragraphes 4.4.11-4.4.14 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

18 Cette nomination a été faite en vertu du code AFEP (Association Française des Entreprises Privées) /MEDEF de gouvernance pour les entreprises cotées, auquel Vivendi souscrit, qui requiert l'indépendance d'un certain nombre de membres du conseil de surveillance (i.e. il/elle n'a pas de liens avec l'entreprise, son groupe ou son management). Voir paragraphes 4.4.18-4.4.19 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

19 Voir le paragraphe 4.4.20 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

20 Le Groupe Figaro fournit également […].

21 Voir les paragraphes 4.4.30 à 4.4.35 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

(20) Cinquièmement, le groupe Canal+ détient également un contrat de distribution[22] pour la chaîne Melody, détenue par le groupe SECOM, dans lequel le Groupe Figaro détient une part minoritaire et non-contrôlante de 38,5 %[23]. Au titre de ce contrat, [conditions commerciales][24,25]. Or, au même titre que pour l'accord […], le contrat [conditions commerciales][26] ne représente pas une partie significative du chiffre d'affaires du Groupe Figaro[27], d'autant plus que ce dernier est un actionnaire minoritaire du groupe SECOM.

(21) Sixièmement, […][28]. […][29].

(22) Sur la base de ce qui précède et des informations communiquées, la Commission considère que le Groupe Figaro est indépendant des Parties et ne présente pas de lien avec les Parties ou avec les entreprises qui leur sont liées qui soit de nature à remettre en cause cette indépendance à l'issue de la cession.

2.3. Ressources financières, compétences confirmées, capacité et motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de l'Activité Cédée Presse à concurrencer activement les Parties et d'autres concurrents

(23) En conformité avec le paragraphe 22, point b, des Engagements Presse, le Groupe Figaro doit posséder les ressources financières, les compétences confirmées, la capacité et la motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de l'Activité Cédée à concurrencer activement les Parties et d'autres concurrents.

2.3.1. Ressources financières

(24) Selon la Partie Notifiante, le Groupe Figaro dispose des ressources financières appropriées pour reprendre et développer l'Activité Cédée Presse et la maintenir comme un concurrent indépendant de Vivendi et viable sur le long terme.

(25) Dans son Avis Motivé, le Mandataire fournit une évaluation de la solidité financière du Groupe Dassault Médias, propriétaire à 100 % du Groupe Figaro. Cette évaluation inclut une analyse de la capacité du groupe à financer l'acquisition de l'Activité Cédée Presse et à investir dans ces actifs à l'avenir. Il conclut que le Groupe Dassault Médias a accès à des ressources financières adéquates pour maintenir et développer l'Activité Cédée Presse à l'issue de son acquisition[30].

(26) Sur la base de cette analyse et des informations fournies par la Partie Notifiante, la Commission relève que le Groupe Dassault Médias a réalisé un chiffre d'affaires […]. Le Groupe Dassault Médias observe également en 2022 […][31].

---

22 Ce contrat expirera le […].
23 Voir Annexe 3.2 et paragraphes 4.4.36 à 4.4.38 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.
24 Voir paragraphe 4.4.36 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.
25 Au titre de ce contrat, […]. Voir paragraphe 4.4.36 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.
26 Voir paragraphe 4.4.39 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.
27 Voir paragraphes 4.4.40 et 4.4.41 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.
28 Cette règle découle de l'application de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à a corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
29 Voir les paragraphes 4.4.46 à 4.4.52 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.
30 Voir le paragraphe 5.2.19 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.
31 Voir le paragraphe 5.2.13 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

(27) [Données financières][32]. [Données financières][33] [34].

(28) Sur la base de ce qui précède et des informations communiquées par la Partie Notifiante et le Mandataire, la Commission conclut que le Groupe Figaro a accès aux ressources financières requises pour préserver et développer de manière viable l'Activité Cédée Presse.

2.3.2. Compétences confirmées et capacité nécessaire pour préserver et développer de manière viable l'Activité Cédée Presse

(29) Il ressort des informations fournies par la Partie Notifiante et confirmées par le Mandataire que le Groupe Figaro dispose des compétences confirmées et de la capacité nécessaire pour exploiter et développer l'Activité Cédée Presse de manière à maintenir et développer sa capacité concurrentielle sur le marché du lectorat de la presse « people ».

(30) En premier lieu, ces compétences résultent des connaissances dont dispose le Groupe Figaro dans le domaine de la presse via ses nombreuses publications (Le Figaro Magazine, Madame Figaro, TV Magazine, Le Particulier). La Commission relève en outre que la régie publicitaire du Groupe Figaro, Figaro Médias, est essentielle pour préserver les performances de l'Activité Cédée Presse.

(31) En deuxième lieu, ces compétences proviennent également des connaissances que le Groupe Figaro a développées dans le domaine digital via ses sites internet d'information, comme LeFigaro.fr, Linternaute.com, commentcamarche.net, journaldesfemmes.com, journaldunet.com, droit-finances.net, phonandroid.com, *etc*., ainsi que via sa régie publicitaire, Figaro Médias, disposant d'un pôle d'expertise important portant sur le digital, notamment dans les domaines des données et des services marketing. De plus, en 2015, le Groupe Figaro a acquis CCM Benchmark, une entreprise active dans les médias et le e-marketing. [Performances du groupe Figaro][35].

(32) En dernier lieu, [détails des accords commerciaux entre Vivendi et le Groupe Figaro].

(33) Sur la base de ce qui précède et des informations fournies par la Partie Notifiante et le Mandataire, la Commission conclut que le Groupe Figaro dispose des compétences confirmées et de la capacité nécessaire pour préserver et développer de manière viable l'Activité Cédée Presse.

2.3.3. Motivation nécessaire pour préserver et développer de manière viable la capacité concurrentielle de l'Activité Cédée Presse

(34) Il ressort des informations fournies par la Partie Notifiante et confirmées par le Mandataire que le Groupe Figaro dispose de la motivation nécessaire pour préserver et développer de manière viable l'Activité Cédée Presse et concurrencer activement la Partie Notifiante et ses concurrents.

---

32 […]. Voir les Annexes 5.4.a et 5.4.b et les paragraphes 5.2.8 et 5.2.9 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

33 Voir Annexe 5.1.b à l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

34 Voir le paragraphe 5.2.9 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

35 Voir le paragraphe 5.3.3 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

(35) En premier lieu, l'Activité Cédée Presse apparait fortement **complémentaire** des actifs actuellement exploités par le Groupe Figaro, [stratégie commerciale du Groupe Figaro].

(36) Tout d'abord, la Commission note la complémentarité *commerciale* entre le Groupe Figaro et l'Activité Cédée Presse. D'après la Partie Notifiante, le Groupe Figaro souhaite, à travers l'acquisition de Gala, renforcer son implantation dans le paysage médiatique français et, notamment, devenir l'un des principaux éditeurs de contenus digitaux à destination des femmes. Selon le Groupe Figaro, l'acquisition de Gala permettra au groupe [stratégie commerciale du Groupe Figaro][36]. En outre, l'acquisition de l'Activité Cédée Presse permettra au Groupe Figaro de disposer [stratégie commerciale du Groupe Figaro][37].

(37) Ensuite, les actifs du Groupe Figaro et de l'Activité Cédée Presse présentent une complémentarité dans le domaine *digital*. L'Activité Cédée Presse a en effet [stratégie commerciale et opérationnelle du Groupe Figaro][38],[…][39]. Cette analyse a été confirmé par le Groupe Figaro auprès du Mandataire. Gala bénéficiera de l'expertise […]. Quant aux marques du Groupe Figaro, elles bénéficieront de l'expertise de Gala en matière de […][40].

(38) En deuxième lieu, la Partie Notifiante indique que le Groupe Figaro [stratégie commerciale et opérationnelle du Groupe Figaro][41].

(39) En dernier lieu, dans son Avis Motivé, le Mandataire confirme que le Groupe Figaro remplit la condition de motivation. Selon le Mandataire, [stratégie commerciale du Groupe Figaro][42] [stratégie commerciale et opérationnelle du Groupe Figaro][43].

(40) Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut que le Groupe Figaro dispose de la motivation nécessaire pour préserver et développer de manière viable l'Activité Cédée Presse et, partant, concurrencer activement la Partie Notifiante et ses concurrents.

2.3.4. Conclusion

(41) La Commission conclut que le Groupe Figaro dispose des ressources financières, des compétences confirmées, de la capacité et de la motivation nécessaire pour préserver et développer de manière viable la capacité concurrentielle de l'Activité Cédée Presse.

---

36 Voir paragraphe 5.4.5 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023 et Annexe 1.2, « Responses to Purchaser Questionnaire ».

37 Voir paragraphe 2.2.2 de la Proposition Motivée de la Partie Notifiante du 31 juillet 2023.

38 Le Groupe Figaro a procédé à l'acquisition de CCM Benchmark en 2015. Voir paragraphe (31), ci-dessus.

39 Voir paragraphe 2.2.2 de la Proposition Motivée de la Partie Notifiante du 31 juillet 2023.

40 Voir paragraphes 5.4.6 et 5.4.7 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023 et Annexe 1.2, « Responses to Purchaser Questionnaire ».

41 Voir paragraphe 2.2.2 de la Proposition Motivée de la Partie Notifiante du 31 juillet 2023.

42 Notamment au travers de la régie publicitaire du Groupe Figaro, Figaro Médias.

43 Voir paragraphe 5.4.23 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

2.4. Absence à première vue de risques de problèmes de concurrence nouveaux ou d'autres risques de nature à retarder la mise en œuvre des Engagements

(42) En conformité avec le paragraphe 22, point c, des Engagements Presse, l'acquisition de l'Activité Cédée Presse par l'Acquéreur ne doit ni être susceptible, à la lumière des informations dont dispose la Commission, de donner lieu à des problèmes de concurrence à première vue, ni entraîner de risque de retard dans la mise en œuvre des Engagements Presse. En particulier, la Commission doit pouvoir raisonnablement attendre de l'Acquéreur qu'il obtienne auprès des autorités réglementaires compétentes tous les agréments nécessaires à l'acquisition de l'Activité Cédée Presse.

2.4.1. Absence à première vue de risques de problèmes de concurrence

(43) Dans son Avis Motivé, le Mandataire conclut que les magazines Gala et Figaro Madame n'appartiennent pas au même marché et conclut, par conséquent, à l'absence à première vue de problèmes de concurrence[44].

(44) Comme mentionné au paragraphe (8), ci-dessus, bien qu'actif dans le secteur de la presse magazine (Le Figaro Magazine, Madame Figaro, TV Magazine, Le Particulier), le Groupe Figaro n'est pas actif sur le marché spécifique du lectorat de la presse magazine « people » auquel l'Activité Cédée Presse appartient[45]. Le Groupe Figaro est cependant présent dans le domaine de la presse magazine « féminine » via le magazine Madame Figaro. Quant à Gala, il traite à la fois de sujets relatifs aux domaines de la presse magazine « people » et de la presse magazine « féminine ».

(45) Comme souligné dans la décision *Vivendi/Lagardère*, le magazine Madame Figaro ne peut être vendu seul. Il est toujours accompagné du quotidien Le Figaro, du Figaro Magazine et de TV Magazine. L'acheteur potentiel du magazine Madame Figaro doit donc s'acquitter d'un prix significativement supérieur, incluant l'ensemble des suppléments du quotidien (5,90 euros), au prix qu'il aurait payé pour l'achat du magazine Gala (3,30 euros). Ainsi, cela fait de Madame Figaro un concurrent distant de Gala dans le domaine de la presse magazine « féminine »[46]. Ceci est d'ailleurs confirmé par le fait que, comme l'analyse de la Commission dans la décision *Vivendi/Lagardère* l'a montré, Gala est davantage identifié par les équipes de Prisma Media comme appartenant à la famille des magazines « people » qu'à celle des magazines féminins[47].

(46) Ainsi, à première vue, l'acquisition de l'Activité Cédée Presse par le groupe propriétaire de Madame Figaro ne soulève pas de risques de concurrence, compte tenu de l'écart significatif de prix entre les deux magazines et de l'absence du magazine Madame Figaro de l'univers concurrentiel surveillé par les équipes de Gala sur une base régulière.

(47) Sur la base de ce qui précède et des informations communiquées par la Partie Notifiante et le Mandataire, la Commission considère que l'acquisition de l'Activité Cédée Presse par le Groupe Figaro n'est pas susceptible de soulever,

---

44 Voir les paragraphes 5.5.7 à 5.5.15 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.
45 M.10433 – *Vivendi/Lagardère*, paragraphes 1538-1673.
46 M.10433 – *Vivendi/Lagardère*, Tableau 34 et paragraphe 1918.
47 M.10433 – *Vivendi/Lagardère*, paragraphe 1920.

prima facie, de problèmes de concurrence sur le marché du lectorat de la presse magazine « people ».

2.4.2. Autres risques de nature à retarder la mise en œuvre des Engagements

(48) Ni la Partie Notifiante ni le Mandataire n'ont identifié de risque de nature à retarder la mise en œuvre des Engagements Presse[48].

(49) Premièrement, l'acquisition par le Groupe Figaro de l'Activité Cédée Presse ne franchit pas les seuils de contrôle des opérations de concentration européen ou français compte tenu du chiffre d'affaires réalisé par l'Activité Cédée Presse lors de son dernier exercice clos. En 2022, l'Activité Cédée Presse a généré un chiffre d'affaires de […][49]. En conséquence, l'acquisition par le Groupe Figaro de l'Activité Cédée Presse ne fera pas l'objet d'une notification auprès de l'une de ces autorités par le Groupe Figaro.

(50) Deuxièmement, selon la Partie Notifiante il n'existe aucun risque de retard dans la mise en œuvre des Engagements Presse. Tout d'abord, la Promesse d'Achat entre Prisma Media et le Groupe Figaro a été signée le 26 juillet 2023. Ensuite, cette Promesse d'Achat contient un nombre limité de conditions suspensives portant sur […][50]. […][51]. Enfin, l'acte de cession du fonds de commerce sous forme approuvée prévoit que la date limite d'exécution des conditions suspensives est le […], démontrant la confiance de Vivendi et du Groupe Figaro dans la mise en œuvre de la vente de Gala.

(51) Troisièmement, la Partie Notifiante et […] disposant d'un droit de premier regard et de premier refus en cas de vente de l'Activité Cédée Presse, ont signé un accord par lequel ce dernier renonce à ses droits sur la marque « Gala » dans le cadre des Engagements Presse et ce pour une durée d'un an[52]. […][53].

2.4.3. Conclusion

(52) Sur la base des éléments qui précèdent et de l'Avis Motivé soumis par le Mandataire, la Commission conclut que la reprise de l'Activité Cédée Presse par le Groupe Figaro n'est, à première vue, pas susceptible de donner lieu à des problèmes de concurrence, ni d'entraîner de risques de retard dans la mise en œuvre des Engagements Presse.

(53) Cette analyse à première vue se fonde sur les informations disponibles aux fins de l'approbation de l'Acquéreur et ne préjuge pas de l'appréciation concurrentielle de l'acquisition de l'Activité Cédée Presse par le Groupe Figaro par une autorité de concurrence compétente en vertu des règles applicables en matière de contrôle des concentrations.

---

48 Voir paragraphe 2.2.4 de la Proposition Motivée de la Partie Notifiante du 31 juillet 2023 ; et paragraphe 5.5.19 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

49 Voir paragraphe 2.2.4 de la Proposition Motivée de la Partie Notifiante du 31 juillet 2023 ; et paragraphe 5.5.3 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

50 Les conditions suspensives sont incluses dans la Section 3 de l'Acte de Cession de Fonds de Commerce entre Prisma Media et le Groupe Figaro, Annexe 6.1 à l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

51 Après en avoir été informé par Prisma Media, Vivendi en a informé le Mandataire le 23 août 2023.

52 [..]. M.10433 – *Vivendi/Lagardère*, paragraphes 1937.

53 M.10433 – *Vivendi/Lagardère*, paragraphes 1961.

2.5. Acteur de la presse papier et digitale, ou de la presse papier

(54) En conformité avec le paragraphe 22, point d, des Engagements Presse, le Groupe Figaro doit être un acteur de la presse papier et digitale, ou de la presse papier.

(55) Comme mentionné au paragraphe (8) ci-dessus, le Groupe Figaro est un acteur de la presse papier au travers les nombreux titres de presse qu'il édite en France[54]. Le Groupe Figaro est également un acteur de la presse digitale[55] avec des activités qui ne se limitent pas aux sites d'informations mais concernent également les domaines des annonces classées, du e-commerce et des e-services[56].

(56) Par ailleurs, comme mentionné au paragraphe (11) ci-dessus, les activités média du Groupe Figaro bénéficient de l'expertise digitale de la régie publicitaire du groupe, Figaro Médias, notamment dans les domaines des données et des services marketing.

(57) Dans son Avis Motivé, le Mandataire conclut que le Groupe Figaro dispose de l'expérience nécessaire sur le marché français de la presse papier et digitale[57].

(58) Au vu de ces éléments, la Commission conclut que le Groupe Figaro correspond au critère émis au paragraphe 22, point d, des Engagements Presse et constitue un acteur de la presse papier et digitale.

2.6. Bonne connaissance des spécificités du marché français et de sa capacité à opérer sur ce marché

(59) En conformité avec le paragraphe 22, point e, des Engagements Presse, le Groupe Figaro doit justifier d'une bonne connaissance des spécificités du marché français et de sa capacité à opérer sur ce marché.

(60) Dans sa Proposition Motivée, Vivendi indique que le Groupe Figaro est l'un des principaux groupes de médias français et que le groupe dispose d'une expérience solide sur le marché français de la presse généraliste et spécialisée ainsi que des médias[58]. L'Avis Motivé du Mandataire confirme cette analyse[59]. La Commission partage cet avis.

(61) En effet, comme mentionné aux paragraphes (8) et (55) ci-dessus, le Groupe Figaro édite de nombreux titres de presse en France et dispose d'une forte présence sur le marché du numérique via de nombreux sites internet qui bénéficient d'une audience totale de plus de 35 millions de visiteurs uniques par mois en France. De plus, le Groupe Figaro est particulièrement actif dans le domaine publicitaire en France, notamment grâce à la régie Figaro Médias qui soutient ses activités média et qui, selon Vivendi, constitue l'une des principales régies publicitaires pluri-médias en France[60].

---

54 Tels que le quotidien Le Figaro mais également les magazines hebdomadaires comme Le Figaro Magazine, Madame Figaro, TV Magazine, Le Particulier.

55 Via ses sites internet d'information comme LeFigaro.fr, Linternaute.com, commentcamarche.net, journaldesfemmes.com, journaldunet.com, droit-finances.net, phonandroid.com, *etc.*

56 Voir paragraphes 2.2.2-2.2.3 de la Proposition Motivée de la Partie Notifiante du 31 juillet 2023.

57 Voir paragraphe 5.6.6 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

58 Voir paragraphe 2.2.3 de la Proposition Motivée de la Partie Notifiante du 31 juillet 2023.

59 Voir paragraphes 5.3.2-5.3.7 et 5.7.3-5.7.4 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

60 Voir paragraphe 2.1 de la Proposition Motivée de la Partie Notifiante du 31 juillet 2023.

(62) Au vu de ces éléments, la Commission conclut que le Groupe Figaro dispose d'une bonne connaissance des spécificités du marché français et de sa capacité à opérer sur ce marché.

2.7. Conclusion sur les critères à remplir par l'Acquéreur

(63) Sur la base des informations fournies par la Partie Notifiante dans la Proposition Motivée, de l'Avis Motivé et des considérations qui précédent, la Commission conclut que le Groupe Figaro remplit les critères exigés de l'Acquéreur de l'Activité Cédée Presse au paragraphe 22 des Engagements Presse.

3. CESSION RÉALISÉE CONFORMÉMENT AUX ENGAGEMENTS PRESSE

(64) Le Mandataire a examiné l'Acte de Cession de Fonds de Commerce afin d'identifier toute clause qui pourrait potentiellement :

(a) Être incompatible avec les Engagements Presse ; ou

(b) Entraver la capacité de l'Acquéreur proposé à maintenir et à développer l'Activité Cédée Presse en tant que force concurrentielle.

(65) Suite à l'examen des Engagements Presse et de l'Acte de Cession de Fonds de Commerce, le Mandataire conclut que :

(a) L'Accord sur les Marques conclu entre […] et Prisma Media (voir paragraphe (51), ci-dessus) est important car il clarifie l'étendue des droits de l'Acquéreur sur la marque Gala[61] ;

(b) Le processus de cession de Gala est conforme à la Décision et aux Engagements Presse[62] ;

(c) [Accords commerciaux][63].

(66) En effet, sur la base de l'examen de l'Acte de Cession de Fonds de Commerce, le Mandataire n'a relevé aucune incohérence entre le contrat et les Engagements Presse. D'autre part, le Mandataire conclut que l'intégralité du périmètre défini dans les Engagements Presse sera cédée sans délai[64].

(67) Sur la base des informations fournies par la Partie Notifiante dans la Proposition Motivée, de l'Avis Motivé et des considérations qui précédent, la Commission conclut que la cession est réalisée conformément à la Décision et aux Engagements Presse.

4. CONCLUSION

(68) Sur la base de l'évaluation qui précède, la Commission donne son agrément au Groupe Figaro en tant qu'Acquéreur de l'Activité Cédée Presse.

---

61 Voir paragraphe 6.3.7 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

62 Voir paragraphes 6.2.1-6.2.5 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

63 Cela tient au fait que la plupart des employés de Gala sont des journalistes et auteurs et que le travail administratif (notamment financier, juridique, des ressources humaines, informatique, la publicité et le marketing) est effectué par des employés de Prisma qui travaillent en même temps pour d'autres magazines ne faisant pas partie de l'Activité Cédée Presse. Voir paragraphes 6.4.8-6.4.9 de l'Avis Motivé du 21 octobre 2023.

64 Voir paragraphe 6.2.5 de l'Avis Motivé du 27 octobre 2023.

(69) De plus, sur la base des documents transactionnels soumis, la Commission conclut que l'Activité Cédée Presse est transférée en conformité avec les Engagements Presse.

(70) Cette décision constitue uniquement l'agrément par la Commission de l'Acquéreur proposé par la Partie Notifiante et des documents transactionnels, tels qu'identifiés au paragraphe (4) de la présente décision. La présente décision ne constitue pas une confirmation que la Partie Notifiante a exécuté ses Engagements.

(71) La présente décision est basée sur le paragraphe 22 des Engagements Presse, tels qu'annexés à la Décision du 9 juin 2023.

Par la Commission

(Signé)
Olivier GUERSENT
Directeur général